

ESTATUTOS CORPORACIÓN MEDALLO DEPORTES

Capítulo I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, VIGENCIA, VINCULACIÓN Y OBJETO

Artículo 1º Denominación y Naturaleza: La denominación de la Corporación es la de “CORPORACIÓN MEDALLO DEPORTES”.

Es una Corporación, sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, de naturaleza privada, de carácter civil, independiente, autónomo y de utilidad común, sin discriminaciones políticas, sociales, étnicas, ni religiosas. Coordinará sus actividades con organismos particulares y oficiales, nacionales e internacionales, dedicados, a la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Artículo 2º Domicilio: La Corporación tendrá su domicilio en la ciudad de Medellín, República de Colombia pero podrá ejercer su objeto en todo el territorio de la República de Colombia, y aún en el exterior si lo juzgare necesario.

Artículo 3º Vigencia: El término de duración de la “CORPORACIÓN MEDALLO DEPORTES” será (60) años.

Artículo 4º Objeto: La “CORPORACIÓN” desarrollará actividades para la contribución social a través de la promoción y apoyo de las diferentes disciplinas deportivas, que ayuden principalmente en el desarrollo social, esparcimiento y recreación, prevención de adicciones, entre otros.

Adicionalmente, la Corporación podrá crear, desarrollar y promover programas, planes y proyectos a nivel local, regional, nacional e internacional, claros y viables para el desarrollo de la comunidad.

Los objetivos específicos para desarrollar el objeto de la Corporación son:

- a) Aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad.
- b) Procurar por la integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.
- c) Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios de participación ciudadana.
- d) Establecer mecanismos de cooperación con entidades privadas y públicas nacionales e internacionales que enriquezcan el trabajo de capacitación, investigación, y experimentación de la corporación y/o particulares.
- e) Diseñar, ejecutar y promover eventos y espectáculos, cuya finalidad sea el sano esparcimiento y el desarrollo de la sana convivencia, entre los integrantes de la comunidad.

- f) Elaborar estrategias para conseguir los recursos económicos necesarios, para cumplir con el objeto, los proyectos y programas de la corporación.
- g) Desarrollar convenios con universidades, centros de educación tecnológica o técnica para la formación y desarrollo de las personas involucradas.
- h) Promover y realizar programas y proyectos que estimulen la cooperación de entidades estatales de ONGS, personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los objetivos de la corporación.
- i) La corporación podrá realizar alianzas estratégicas con otra entidad de la misma naturaleza jurídica, con la finalidad de unir fuerza para el cumplimiento del objeto social.
- j) Aceptar herencias o legados de personas o entidades que por su gesto humanitario se unan al proyecto social.
- k) Celebrar con establecimientos financieros toda clase de operaciones como depósitos, préstamos, descuentos, giros, entre otros, para el cumplimiento de su objeto social.
- l) Adquirir o realizar la construcción de locales propios que sirvan como sede para sus actividades o programas, siempre buscando el cumplimiento del objeto social.
- m) Adquirir, enajenar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o bajo cualquier otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles, que sean necesarios, o convenientes para el desarrollo de su objeto social y en general para la protección y conservación de su patrimonio.
- n) La corporación podrá ser accionista o socia de cualquier tipo de sociedad comercial, cuyos beneficios, créditos y utilidades serán destinados al cumplimiento del objeto social.
- o) Recibir donaciones de toda especie, de personas naturales o jurídicas, nacionales o internaciones, orientadas al cumplimiento del objeto de la corporación.
- p) También podrá celebrar contratos con entidades del sector público, centralizado y descentralizado como consecuencia, de licitaciones públicas, contratación directa, ordenes de servicio o convenios inter administrativos.
- q) Implementar y gestionar ante entidades certificadas de calidad los procesos que permitan el cumplimiento eficiente, eficaz efectivo y oportuno del objeto social de la corporación
- r) La corporación podrá comercializar bienes y servicios con la idea de cumplir con su objeto social.
- s) Las demás que se relacionen con el objeto social antes descrito.

CAPÍTULO II

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Artículo 5º. Clases: Los Miembros de la Corporación son de dos (2) clases: Fundadores y Adherentes.

Artículo 6º. Son miembros fundadores: las personas signatarias del acta de constitución y como tales deberán garantizar el desarrollo y continuidad de los objetivos de la Corporación, para lo cual serán los principales impulsores.

Artículo 7º. Son miembros adherentes: las personas naturales o jurídicas que realizan aportes financieros para la sostenibilidad de la Corporación o para la materialización de proyectos específicos de la misma. También son Miembros adherentes aquellos que prestan su trabajo personal en el campo técnico, social y/o administrativo, sin remuneración alguna. Los miembros

Adherentes deben ser aceptados por la Asamblea General, previa presentación y análisis por la Junta Directiva, según solicitud del interesado.

Tanto los miembros fundadores como los miembros adherentes tendrán derecho a (1) voto.

Artículo 8º. Requisitos para ser miembro: Para adquirir la calidad de **miembro fundador** tal como lo indica el artículo 6 de los presentes estatutos, deberá firmar el acta de constitución y velar por el desarrollo y continuidad de los objetivos de la Corporación. Para miembro adherente, se requiere:

- a) Realizar aportes financieros que contribuyan a la sostenibilidad de la Corporación y sus proyectos y/o ser voluntarios en trabajos para la entidad.
- b) Manifestar su deseo por escrito ante la Junta Directiva, para ser miembro de la Corporación.
- c) Aceptar y cumplir satisfactoriamente los principios y filosofías de la Corporación.

Artículo 9º. Pérdida de la calidad de miembro de la Asamblea General (fundador y Adherente):

Los Miembros de la Asamblea perderán su calidad por cualquiera de las siguientes causales:

- Por renuncia aceptada por la Asamblea General.
- Por no cumplir los estatutos y acuerdos aprobados por la Asamblea General.
- Por inasistencia a tres reuniones de Asamblea General ordinaria o extraordinaria sin causa justificada, previa convocatoria hecha por el Representante Legal.
- Por dejar de prestar su trabajo personal en el campo técnico y/o administrativo.
- Por no haber realizado aportes económicos en el periodo anterior.

Cumplida una o varias de las condiciones anteriores, la Asamblea General a través del Representante Legal comunicará dentro de los cinco (5) días, hábiles siguientes, por medio escrito, la pérdida de su calidad de Miembro de Asamblea, a quien incurrió en la(s) situación(es) descrita(s).

Parágrafo Primero: Se entenderá que un Miembro dejó de prestar el trabajo eventual indefinidamente, cuando en el período fiscal del año anterior no haya entregado aporte económico alguno, o cuando no haya prestado el servicio ofrecido.

Artículo 10º. Los derechos de los miembros de la Corporación Medallo Deportes son:

- a. Elegir y ser elegido para los cargos establecidos o que llegaren a establecerse en estos estatutos.
- b. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General.
- c. Conocer los asuntos y destinos de la Corporación y participar de las decisiones que se tomen.
- d. Presentar las propuestas que considere convenientes para la buena marcha de la Corporación.

Artículo 11º. Los deberes de los miembros de la Corporación Medallo Deportes son:

- a. Ser leales a la Visión, Misión y objetivos de la Corporación Medallo Deportes, y velar por el cumplimiento de sus estatutos.
- b. Participar en las reuniones y actividades convocadas por la Corporación, y prestar su colaboración cuando las directivas se lo soliciten.
- c. Propender por el desarrollo y el progreso de la Corporación.
- d. Aportar recursos humanos, científicos, sociales y económicos en beneficio de los fines de la Corporación.
- e. Cumplir las funciones específicas que les recomiende la Asamblea general y la Junta Directiva.
- f. Obedecer y acatar las decisiones de la Asamblea, la Junta Directiva y demás funcionarios competentes.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

Artículo 12º: Para los fines de su dirección, administración, representación y control, la Corporación tiene los siguientes órganos:

1. Asamblea General
 - a. Miembros fundadores
 - b. Miembros Adherentes
2. Junta Directiva compuesta por los siguientes cargos
 - a. Presidente
 - b. Vicepresidente
 - c. Secretario
 - d. Vocales
3. Director General
4. Representante Legal y Suplente

Cada uno de los órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinan en los presentes estatutos y en lo demás que establezca la ley y que no haya quedado expresamente establecidas

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 13º Asamblea General: Es el órgano máximo de la CORPORACIÓN, es la responsable del cumplimiento de sus objetivos mediante la fijación y seguimiento de sus políticas generales. La Asamblea General estará conformada por los miembros fundadores y Adherentes.

Artículo 14º Reuniones Ordinarias de la Asamblea General: La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, en cualquier lugar, inclusive por fuera de su domicilio, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, en la fecha que se señale en la convocatoria, para examinar la situación de la Corporación, considerar las cuentas, balances e inventarios, informes y anexos de ejercicio, resolver sobre la distribución de remanentes o reservas, efectuar las elecciones que le corresponden, determinar las directrices económicas de la Corporación y en general, adoptar todas las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto.

Si no fuera convocada, la Asamblea General se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en el domicilio social principal, en las oficinas donde funcione la administración de la Corporación. Sesionará, deliberará y decidirá válidamente con el número de asambleístas presentes en la reunión.

Artículo 15° Reuniones Extraordinarias de la Asamblea General: La Asamblea General se reunirá también en forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Corporación, por convocatoria de la Junta Directiva o el Representante Legal. También podrán solicitar la reunión extraordinaria de la Asamblea General, un número plural de miembros que representen por lo menos el 20% del número total de Miembros, y en tal evento la citación deberá hacerse por parte del Representante Legal.

Artículo 16° Reuniones No presenciales: La Asamblea General podrá efectuarse en forma presencial y en forma no presencial. Podrá haber reuniones no presenciales de Asamblea General cuando por cualquier medio todos los Miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Bastará que quede prueba de ellas por un medio idóneo.

Artículo 17° Convocatoria: La convocatoria para las reuniones ordinarias será hecha mediante comunicación dirigida a cada Miembro a la dirección electrónica registrada ante la administración de la Corporación. Para las reuniones en que haya de aprobarse los Estados Financieros al cierre de un ejercicio fiscal, la convocatoria se hará con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles. En los demás casos, bastará una antelación de diez (10) días calendario.

La convocatoria para las reuniones extraordinarias será hecha mediante comunicación dirigida a cada miembro a la dirección electrónica registrada ante la administración de la Corporación con una antelación de cinco (5) días hábiles, indicándose en la convocatoria el objetivo de la reunión, pues cuando se reúnan en forma extraordinaria no podrán tratarse asuntos distintos a los indicados en la convocatoria, salvo la aprobación de la mitad más uno de los votos presentes en la reunión.

Las convocatorias a las Asambleas ordinarias y extraordinarias se podrán realizar por escrito, por correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar un registro de la citación.

Parágrafo: Para el cómputo de los plazos para la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea, no se incluirá el día en que se comunique la convocatoria, ni se contará el día de la reunión.

Artículo 18° Quórum Deliberatorio: Para las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General habrá un quórum deliberatorio cuando se encuentre por lo menos el setenta por ciento (70%) de los miembros. Si en el día y la hora fijada para la reunión de Asamblea General ordinaria o extraordinaria no hubiere el quórum necesario, se dará un receso de una hora y se sesionará válidamente con el número plural de miembros presentes.

Cuando se trate de reformas estatutarias o de la disolución, las decisiones requerirán del voto favorable del al menos el 70% de los Miembros de la Asamblea.

Artículo 19° Quórum Decisorio: Salvo los casos especiales que de acuerdo con estos estatutos o con la ley, tengan establecida una mayoría distinta, las decisiones de la Asamblea General serán adoptadas por la decisión favorable de la mitad más uno de los miembros que la componen.

Artículo 20° Presidente y Secretario de la Asamblea General: El Presidente y Secretario de la Asamblea General, deberán ser elegidos en sede de la respectiva Asamblea General, entre los asistentes a la misma y levantarán el Acta correspondiente firmada por ambos, la cual debe ser consignada en el libro de Actas. En dicha acta deberán dejar constancia del lugar, fecha y hora de la reunión y de la forma en que se hizo la convocatoria.

Artículo 21° Representación en las reuniones de la Asamblea General: Los miembros ausentes o impedidos para concurrir, lo mismo que los que se retiren de las reuniones, podrán hacerse representar mediante poder, carta u otro medio escrito.

Artículo 22° Funciones de la Asamblea General: Son funciones de la Asamblea General las siguientes:

- a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, nombrar libremente a los miembros de la Junta Directiva por períodos de cinco (5) años
- b) Remover libremente a los miembros de la Junta Directiva.
- c) Examinar, aprobar e improbar los estados financieros con sus anexos que le presente la Junta Directiva.
- d) Reformar los estatutos.
- e) Aprobar los balances e inventarios al igual que construir las reservas y provisiones necesarias para el desarrollo del objeto de la Corporación.
- f) Hacer cumplir los estatutos y tomar medidas que reclamen el interés común de la Corporación.
- g) Examinar, aprobar o improbar los proyectos de organización que presente la Junta Directiva
- h) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con los estatutos y la ley correspondan a la Asamblea General y no estén expresamente asignadas a otros organismos.

- i) Decidir frente a la disolución de la Corporación y posterior liquidación. Nombrar al liquidador de la Corporación en caso tal de que el Representante Legal no funja con dicha función, aprobar la cuenta final y aprobar la destinación del patrimonio ajustándose a los términos jurídicos.
- j) Autorizar al Representante Legal para adelantar la actualización en el Régimen Tributario Especial del Impuesto a la Renta en concordancia con lo dispuesto en la normativa aplicable.

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 23° Junta Directiva: Es el órgano administrativo de la Corporación. Le corresponde ordenar, ejecutar o celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto de la Corporación y tomar las determinaciones necesarias para ejecutar las políticas señaladas por la Asamblea General, administrando los recursos humanos, financieros y técnicos de la Corporación. La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) personas. Todos los miembros serán elegidos por períodos de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos por decisión del órgano competente para su elección.

Artículo 24° Cargos de la Junta Directiva: La Junta Directiva tendrá los siguientes (5) cargos: un (1) presidente, (1) vicepresidente, (1) secretario y (2) vocales.

Artículo 25° Nombramiento: La Junta Directiva elegirá entre sus cinco (5) miembros, al presidente, al Vicepresidente y al Secretario, los otros dos miembros, serán vocales. Estos cargos serán definidos internamente en la primera reunión de Junta Directiva después de su elección en la Asamblea General.

En caso de ausencia del Presidente o del Vicepresidente en alguna reunión, se elegirá uno provisional para la reunión que se vaya a llevar a cabo.

El Director General tendrá asiento propio en la Junta Directiva.

Artículo 26° Pérdida de la Calidad de miembro de Junta Directiva: Cuando alguno de los miembros de Junta Directiva renuncie, fallezca o pierda su calidad de miembro por faltar a más de tres (3) reuniones sin causa justificada, será reemplazado en la Asamblea General del siguiente período. En caso de ser dos o más los miembros que deban ser reemplazados, se citará a reunión extraordinaria de la Asamblea General para nombrar nuevos miembros.

Artículo 27° Reuniones de la Junta Directiva: La Junta Directiva se reunirá, al menos cinco (5) veces al año, en la fecha en que ella misma señale o cuando sea convocada por el Presidente o Vicepresidente de la misma.

Las reuniones se llevarán a cabo en la sede de la Corporación o en una sede alterna, bajo la dirección del Presidente o Vicepresidente de la Junta Directiva o en ausencia de aquellos, bajo la dirección del Presidente que sea elegido por votación para esa reunión específicamente. En los casos en que algún miembro no pueda asistir presencialmente, podrá participar por intermedio de cualquier medio audiovisual, siempre y cuando se pueda registrar su participación.

De todo lo ocurrido en la reunión, se levantará un acta que será consignada en un libro para tal efecto, será firmada por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva, y se dejará constancia de los asistentes, lugar, fecha y hora de la iniciación de la reunión y hora de terminación de la misma.

Artículo 28° Quórum Decisorio y Deliberatorio: Habrá quórum para las reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva, con tres de los miembros que la integran y las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los presentes.

Artículo 29° Son Funciones de la Junta Directiva:

- a) Velar para que la Corporación mantenga su filosofía de servicio a la luz del enunciado en el artículo 4° de estos estatutos y siempre ceñida a la ética, al sentido humano y a la dimensión trascendente de la vida.
- b) Velar por los recursos de la Corporación para que sean administrados eficazmente. Todos los miembros de la Junta deberán recibir los estados financieros con sus anexos, con el fin de tomar las mejores decisiones financieras para la institución.
- c) Divulgar y socializar sus valores, principios y las metas trazadas tanto con el personal que labora en la Corporación como con la comunidad en general.
- d) Elegir, reelegir y remover libremente al Representante Legal y su Suplente y al Director General, los cuales son elegidos por períodos de dos (5) años.
- e) Velar por la vinculación y permanencia de personas íntegras que practiquen y compartan los valores y filosofía de la Corporación.
- f) Resolver las consultas que el Presidente de la Junta Directiva, el Representante Legal o Director General sometan a su consideración.
- g) Autorizar al Representante Legal, para la celebración de actos o contratos por las cuantías establecidas para cada uno según estos estatutos.
- h) Aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones que le presente el Director General.
- i) Presentar a la Asamblea General los estados financieros de fin de año, con sus correspondientes anexos.
- j) Convocar a Asamblea General extraordinaria cuando así lo exijan las necesidades o conveniencias de la Corporación. Definir los invitados especiales a las reuniones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, quienes podrán participar con voz pero sin voto.
- k) Definir, elaborar y aprobar el Reglamento Interno de la Corporación, así como el Código de Ética que defina los principios rectores de la Corporación, en el marco del Direccionamiento Estratégico.

- l) Ofrecer al Director General las directrices y políticas para una planificación eficaz de la Corporación.
- m) Determinar y evaluar los programas y servicios de la Corporación a fin de garantizar que éstos sean compatibles con la Misión y los Propósitos de la Corporación.
- n) Evaluar su propio desempeño buscando la forma como se podrían mejorar la composición de la organización, su estructura y actuación en general.
- o) Evaluar al Director General en forma conjunta sobre las metas y objetivos de la Corporación. Recibir informes de los comités que se nombren dentro de la Junta Directiva.
- p) Todas las funciones propias e inherentes a una Junta Directiva que de acuerdo con estos estatutos y la Ley le correspondan y no hayan sido expresamente asignadas.

Artículo 30° Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:

- a) Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva a reunión extraordinaria cuando lo considere necesario o conveniente para la buena marcha de la Corporación.
- b) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y suscribir las actas, conjuntamente con el Secretario.
- c) Brindar al Representante Legal y al Director General apoyo y asesoría.
- d) Todas las demás funciones que la Asamblea General y las leyes colombianas le asignen.

Artículo 31° Son Funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva:

Reemplazar al Presidente de la Junta Directiva con las mismas funciones de aquel, en sus ausencias temporales o puntuales.

Artículo 32° Son Funciones del secretario de la Junta Directiva:

- a) Hacer las citaciones para las reuniones de la Junta Directiva.
- b) Elaborar las actas de la Junta Directiva las cuales deberán ser firmadas por él y el Presidente de la Junta Directiva y conservarlas en el Libro de Actas correspondiente.
- c) Participar activamente en las comisiones a las cuales sea asignado por la Junta Directiva.
- d) Preparar las comunicaciones que se aprueben en cada reunión para la firma del presidente de la Junta Directiva y realizar el envío oportuno.

Artículo 33° Son Funciones del vocal (es):

- a. Ser leales a la Visión, Misión y objetivos de la Corporación, y velar por el cumplimiento de sus estatutos.
- b. Velar por el buen desarrollo de la Corporación.

Artículo 34° Director General: la Corporación tendrá un Director General, elegido por la Junta Directiva, además, será parte de la misma.

Artículo 35° Requisitos para Director General:

- a. Tener la calidad de miembro Fundador o Adherente.
- b. Tener capacidad de gestión administrativa, financiera y económica.
- c. Tener experiencia en áreas afines a la administración
- d. Identificarse con los fines de la Corporación

Artículo 36. Son funciones del Director General

- a) Asegurar el cumplimiento de todos los procesos administrativos y misionales necesarios para el logro del objeto social de la Corporación.
- b) Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea General los planes, programas y proyectos de la Corporación.
- c) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Corporación.
- d) Presentar los informes de gestión que la Asamblea General o la Junta Directiva requiera.
- e) Planear, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las políticas, programas sociales y actividades que orienten y pongan en funcionamiento el objetivo de la Corporación.
- f) Seleccionar, nombrar y remover de acuerdo con las políticas de la Asamblea General y Junta Directiva, todo el personal que labora en la Corporación.
- g) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva el presupuesto anual de operaciones e inversiones al igual que todo acto o contrato, en especial aquellas negociaciones dirigidas a adquirir bienes, muebles e inmuebles.
- h) Controlar que toda la información contable se encuentre actualizada y disponible.
- i) Presentar para aprobación de Junta Directiva el plan de organización de la Corporación y las modificaciones que estime conveniente, y anualmente el informe relacionado con la situación de la Corporación.
- j) Tomar medidas conducentes a la conservación de los bienes de la Corporación, vigilar la actividad de los asociados e impartir instrucciones que exijan la buena marcha de la entidad.
- k) Cumplir las direcciones de la Junta Directiva, lo mismo que las funciones que ésta le delegue conforme a las leyes y a los estatutos.
- l) Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales que se relacionen con la existencia y funciones de la Corporación.
- m) Las demás inherentes a su cargo y que no estén asignadas expresamente en estos estatutos.

REPRESENTANTE LEGAL

Artículo 37° Representante Legal: La Corporación estará representada legalmente por el Representante Legal, quien también podrá o no ser el Director General, y quien tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales con las mismas limitaciones.

Artículo 38° Son Funciones del Representante Legal o su Suplente:

- a) Representar legalmente a la Corporación ante terceros y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas, pudiendo suscribir contratos con entidades privadas sin previa autorización de la Junta Directiva, hasta por 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para la celebración de contratos privados superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales, requerirá autorización previa de la Junta Directiva.
- b) Cuando se trate de contratos privados requeridos para recibir donaciones privadas y requieran o no insinuación notarial, el Representante Legal podrá suscribirlos cualquiera que fuere su cuantía, sin que se requiera autorización previa de la Junta Directiva.
- c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación.
- d) Celebrar los contratos y ejecutar los actos en que la Corporación sea parte y que hayan sido expresamente autorizados por la Junta Directiva en las cuantías en que ella deba dar su aprobación.
- e) Designar apoderados judiciales o extrajudiciales.
- f) Presentar periódicamente a la Junta Directiva, por solicitud de la misma, los estados financieros con sus anexos.
- g) Convocar cuando corresponda, a la Asamblea General o a la Junta Directiva, conforme lo establecen los estatutos, cuando lo considere necesario o conveniente y asistir a dichas reuniones.
- h) Adelantar el trámite de actualización en el Régimen Tributario Especial del Impuesto a la Renta, de conformidad con la autorización que imparta la Asamblea General.
- i) Reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) toda la información que corresponda de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan el Régimen Tributario Especial del Impuesto a la Renta.

CAPÍTULO IV PATRIMONIO

Artículo 39° Patrimonio: El patrimonio de la “CORPORACIÓN” está constituido por:

- a) Los bienes muebles e inmuebles que posee actualmente y los que adquiera en el futuro.
- b) Los excedentes que se causen producto de las donaciones o contribuciones de los benefactores o terceras personas nacionales e internacionales y que se lleven al Fondo Social para el uso posterior en el desarrollo del objeto social.
- c) El producto de los rendimientos de los bienes de la entidad, siendo entendido que las actividades generadoras de ingresos o negociaciones que llegare a desarrollar lo serán en beneficio exclusivo de la Corporación y su objeto social.
- d) El patrimonio de la Corporación no será objeto de reparto entre los miembros durante su existencia ni al momento de su disolución y liquidación, razón por la cual el remanente será donado de conformidad como lo estipula la ley.
- e) Las asignaciones o legados testamentarios.

- f) Ninguna donación dará lugar a compromisos o privilegios por parte de la Corporación para con el donante, distintos a los establecidos en la Ley, para efectos de expedición de certificados de donación. La Junta Directiva se reserva el derecho de evaluar la procedencia de las donaciones antes de aceptarlas.

El patrimonio de la Corporación no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto. La Corporación carece de ánimo de lucro y, por consiguiente, sus bienes no podrán pasar en momento alguno al patrimonio de persona natural o jurídica alguna, ni en calidad de distribución de utilidades, ni de cualquiera otra forma. Los rendimientos operacionales que llegaren a resultar de su funcionamiento se destinarán exclusivamente a cumplir sus objetivos. Adicionalmente, la Corporación implementará todas las medidas dispuestas en las normas para prevenir cualquier repartición indirecta de utilidades o cualquier otra acción que pueda desviar los recursos de la Corporación hacia fines distintos de la actividad meritoria que desarrolla.

Los Aportes de los miembros que ingresen a la Corporación, no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Así mismo sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

Artículo 40° Disolución: La Corporación se disolverá por las siguientes causas:

1. Por el voto favorable de al menos el setenta por ciento (70%) de los Miembros de la Asamblea General.
2. Por disminución significativa de su patrimonio que no haga viable el funcionamiento de la Corporación, según el criterio de la Asamblea General, con el voto favorable de al menos el setenta por ciento (70%) de los Miembros de la Asamblea General.
3. Por las causales de Ley.

Artículo 36° Liquidación: La Asamblea General en reunión convocada para tal fin examinará la cuenta de la liquidación presentada por el liquidador, para aprobarla o modificarla.

Parágrafo: El Representante Legal o el Director General actuará como liquidador, o en su defecto la Asamblea General escogerá al liquidador.

Artículo 37° Distribución del Patrimonio Remanente: Luego de aprobada la cuenta de liquidación, los bienes en dinero o en especie, deberán ser entregados por el liquidador a la entidad que decida la Asamblea General, que deberá en todo caso, ser una entidad sin ánimo de lucro, domiciliada en la Ciudad de Medellín, que cumpla una actividad meritoria similar a la de la Corporación "CORPORACIÓN MEDALLO DEPORTES".

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41° Solución de Controversias: Todas las diferencias surgidas entre los Miembros de la Corporación, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y la Corporación, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será tramitada ante la Cámara de Comercio de Medellín. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de Medellín, aplicando sus reglas de procedimiento.

Sara María Arboleda Castrillón
Presidente

